

國家中山科學研究院財物採購契約條款 **正本**

契約編號：YC09031P279PE-CS

契約簽訂日期：109年04月13日

國家中山科學研究院(以下簡稱本院)向亞盟電子工業有限公司(以下簡稱廠商)採購：語音網路交換模組 1 項(標的名稱)，雙方同意訂定本契約，共同遵守。

契約條款

契約人員：白明艷，分機：351648

第一條 契約文件及效力

(一) 契約包括下列文件：

契約辦理人：修宇文，分機：351757

1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。
4. 契約附件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。

(二) 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三) 契約條款與契約中之規格或規定有牴觸之處，依下列優先次序適用之：

1. 決標紀錄。
2. 招標單。
3. 採購明細表及其附件
4. 藍圖及照片。
5. 本契約條款。

(四) 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以本院解釋為準。如有爭議，得向本院提出協商或循民事訴訟法及其他法律申(聲)請調解之方式處理。

(五) 契約文字：

1. 契約文字以正體中文為準(以下同)。但下列情形得以外文為準：
 - (1) 特殊技術或材料之圖文資料。
 - (2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
 - (3) 其他經本院認定確有必要者。
2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以正體中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以正體中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。

- (六) 契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。
- (七) 除另有規定外，契約自本院決標之日起生效，並以本院簽約之日為簽約日。
- (八) 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。
- (九) 前款無效之部分，本院及廠商必要時得依契約原定目的更正之。
- (十) 契約正本二份，本院及廠商各執一份，副本若干份，由本院、廠商及相關機關、單位分別執用。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。

第二條 履約標的

- (一) 採購標的之品名、規格及項量，詳如採購明細表及其附件。
- (二) 廠商供應履約標的之包裝方式，除本契約另有約定外，契約品項採一般商業包裝；外包裝須標示購案編號、項次、標的中文品名、數量、型號、件號等。
- (三) 1. 案內標的(含零組件)原產地不得為大陸地區。 2. 案內標的物製造日期須為簽約日以後生產者。
- (四) 本院龍潭新新院區 606A 館。 地址：325 桃園市龍潭區佳安里中正路佳安段 481 號 聯絡人：鍾俊傑 聯絡電話：(03)471-2201 分機：353220
- (五) (一) 廠商應於性能測試合格後接獲本院通知之次日起 10 日曆天(含)內完成教育訓練，所需費用由廠商負擔，不另收費。(二) 教育訓練實施如下：
 - 1. 課程與時數：案內產品之操作使用訓練：5 小時
 - 2. 教材：中文正體版教材 3 份。
 - 3. 師資：須由具備電子(或電機)工程師二年以上經驗者擔任，上課前需檢附師資證明供需求單位審核，資格不符者不能執行教育訓練。
 - 4. 參訓人數：3 人
 - 5. 授課語言：中文
 - 6. 地點：龍潭本院新新院區 310 館(三) 教育訓練完成後，彙整教育訓練實施紀錄(含教官及學員簽到簿、課表、執行期間、人數及時數、師資證明)送交履約驗收單位。

第三條 契約價金之給付

- (二) 依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
- (三) 如為共同投標契約價金由代表廠商統一請(受)領。

第四條 契約價金之調整

- (一) 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經本院檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，本院得於必要時減價收受。由雙方協議訂減價之金額。

- (二) 依契約價金總額結算給付者，未列入數量清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應，不得據以請求加價。
- (三) 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
- (四) 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。
- (五) 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
 - 1. 政府法令之新增或變更。
 - 2. 稅捐或規費之新增或變更。
 - 3. 政府管制費率之變更。
- (六) 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由本院負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
- (七) 廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由廠商負責。
- (八) 契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，由廠商負擔。

第五條 契約價金之給付條件

- (一) 全案驗收合格後一次支付契約價金。
- (二) 廠商備齊有關憑證及辦妥履約或各項保證單據後，經本院結報審核同意後在 60 日撥付。若廠商提供之請款憑證有誤，則自完成補正之日並經本院審核同意後 60 日撥付。契約如有訓練或安裝測試者，於訓練或安裝測試完成後，依上述條件完成付款作業。
- (三) 廠商得於驗收完成開立發票時以正式書面文件向本院申請提前支付契約價金，申請提前支付者，須先提供契約價金現金折扣 1%，現金折扣由本院開立應稅發票。
- (四) 廠商履約有下列情形之一者，本院得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
 - 1. 履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 10%以上者。
 - 2. 履約有瑕疵經書面通知改善而未改善者。
 - 3. 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
 - 4. 廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
 - 5. 其他違反法令或契約情形。

科學
騎縫章

- (五) 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格未約定調整方式者，依招標文件規定辦理。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
- (六) 廠商計價領款、簽約之印鑑，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為準。
- (七) 契約價金總額，除契約另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。
- (八) 廠商請領契約價金時應提出統一發票。無統一發票者應提出收據。以收據代發票時，請依規定貼足印花。
- (九) 廠商請領契約價金時應提出之其他文件：詳招標文件。
- (十) 前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。
- (十一) 履約標的自中華民國境外輸入，契約允許以不可撤銷信用狀支付外國廠商契約價金，廠商遲延押匯或所提示之文件不符契約或信用狀規定，致本院無法提貨時，不論本院是否辦理擔保提貨，其因此而發生之額外倉租及其他費用，概由廠商負擔。
- (十二) 廠商履約有逾期違約金、懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，本院得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。
- (十三) 履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由本院自訂標準支給，不包括在契約價金內。
- (十四) 分包契約應報備於本院，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(繳納代金除外)，或與本院另行議定。

第六條 稅捐

- (一) 廠商所交貨品屬國內銷售者，並符合加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 26 款規定，得申辦免徵營業稅，廠商得標價格應不含免徵稅款。
- (二) 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。
- (三) 廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由廠商負擔。
- (四) 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

第七條 履約期限

(一) 廠商應於 109 年 10 月 12 日(含)前(自簽約日之次日起 180 日曆天內)乙次將採購標的送達交貨地點。

(二) 履約期間以下列方式計算之：

1. 以限期完成者。星期例假日、國定假日或其他休息日均算入。
2. 以日曆天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日均算入。
3. 以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日均不算入。
4. 未註明日曆天或工作天者，以日曆天計算。

(三) 履約期間之起迄日期，以下列方式計算之：

1. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2. 履約標的須於一定期間內送達本院之場所者，履約期間之末日，以本院當日下班時間為期間末日之終止。
3. 履約期間之末日為星期例假日、國定假日或其他休息日者，以其假日或休息日後之辦公首日代之。
4. 履約期間之末日為辦公日，但該日因故停止辦公致未達原定截止時間者，以其後之辦公首日之同一截止時間代之。

(四) 測試期限：如契約未規定則以 60 日曆天為限。

(五) 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

(六) 履約期限延期：

1. 契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事件發生後 15 日內，檢附相關佐證資料並以書面向本院申請展延履約期限。本院得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，且不計算逾期違約金。廠商逾檢具事證期限未提出合法證明文件者，不得再主張延期交貨或免計逾期：
 - (1) 發生契約規定不可抗力之事故。
 - (2) 因天候影響無法施工。
 - (3) 本院要求全部或部分暫停履約。
 - (4) 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
 - (5) 本院應辦事項未及時辦妥。
 - (6) 由本院自辦或本院之其他廠商承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
 - (7) 其他非可歸責於廠商之情形，經本院認定者。

科學
騎縫章

2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向本院提出書面報告。

第八條 履約管理

- (一) 與契約履約標的有關之其他標的，經本院交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。受損之一方應於事故發生後儘速書面通知本院，由本院邀集雙方協調解決。
- (二) 履約標的未經驗收合格移交本院前，所有已完成之履約標的及到場之材料、機具、設備，包括本院供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。如有損壞缺少，概由廠商負責。其屬經本院已估驗計價者，由廠商賠償。部分業經驗收付款者，其所有權屬本院，禁止轉讓、抵押、出租、任意更換或其他有害所有權行使之行為。
- (三) 履約標的未經驗收合格移交本院前，本院因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由本院先行接管。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由本院負責。
- (四) 契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。
- (五) 前款工作場地設備，指廠商為契約履約之場地或履約地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括履約管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足工作人員生活與工作環境所必要的條件。
- (六) 廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入本院履約場所後由廠商負責保管。非經本院許可，不得擅自運離。
- (七) 各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、履約或檢驗者，廠商應依規定辦理。
- (八) 廠商接受本院或本院委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束本院或減少、變更廠商應負之契約責任，本院亦不對此等指示之後果負任何責任。
- (九) 本院未請求廠商依契約履約者，不得視為或構成本院放棄請求廠商依契約履約之權利。
- (十) 廠商須遵守保密條款如下：

1. 經本院認定與國防科技工業安全事務有關者，廠商應另行簽署「國防部特別保密條款」，廠商並應使其人員簽署上開特別保密條款。
2. 廠商未經本院同意，不得將契約內容或本院所提供相關機密性資訊（包含營業秘密）之一部或全部，洩漏、公示或交付予履約無關之第三人，及使用於與履約無關之其他事項。經本院書面同意提供者，應與履行本契約有必要者為限。
3. 廠商因履約所需而進入本院之處所，非經本院同意，不得蒐集本院資訊，而逕予製成相關文件。經本院書面同意進入者，應遵循本院之檢查管制措施，本院對於拒絕或不配合檢查管制措施之人員，有權要求廠商更換，廠商不得拒絕。
4. 廠商因履行本契約所產製之技術或資訊，除廠商證明屬於其或第三人於訂定本契約前之既有外，視為屬於本院之機密性資訊（包含營業秘密），廠商並應依保密條款辦理。
5. 廠商應擔保其受雇人及其他參與本契約人員（含離職人員）就執行本契約，所知悉本院機密性資訊（包含營業秘密）負保密義務；並由本院提示洩密行為所應負擔之法律責任。前開人員違反本條保密條款約定者，視同廠商亦違反保密義務。
6. 本院認有必要時，得要求廠商配合本院，就有關人員依本院作業程序進行訪查，並提供必要證明、文件或資料，本院依訪查結果，認有不適任情形者，有權要求廠商更換履約人員，廠商不得拒絕。
7. 本院對於廠商因履約需要，所獲得本院提供之機密性資訊（包含營業秘密），基於瞭解廠商保護處所及維護措施之強度，得會同廠商人員實施保密安全維護檢查，並就檢查情形提出缺失改進，廠商應配合改善其保護處所、設施或保密措施。
8. 本保密條款不因履約完成、契約終止或解除而失其效力。
9. 契約於履約完成、終止或解除，廠商應於接獲本院通知日之次日起十日內，檢具機密性資訊（包含營業秘密）之清冊及檔案交回本院簽收，或依本院通知限期將機密性資訊（包含營業秘密）銷毀，並提供證明予本院，同時廠商對機密性資訊（包含營業秘密），不得複製、拷貝留存，或以任何方式續予以使用。
10. 廠商及其相關人員（含離職人員）若有違反本保密條款或肇生洩密或冒用申請專利等情形，除應依相關法令負刑事責任外，廠商應賠償或與行為人連帶賠償本院之損害，另本院得向廠商請求懲罰性違約金為契約價金總額5%，並得不經預告終止或解除本契約之全部或部分。

- (十一)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
- (十二)契約訂有履約標的之原產地者，廠商供應之標的應符合該原產地之規定。
- (十三)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由本院或廠商分別負責取得。但屬本院取得者，本院得通知廠商代為取得，並由本院負擔必要之費用。
- (十四)前款文件，屬外國政府核發者，以由廠商負責取得或代為取得為原則。
- (十五)廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
- (十六)廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對本院與第三人之賠償等措施。
- (十七)履約督導：
1. 本院於履約期間，有向廠商實施履約督導之權利，並得視需要實施，廠商不得拒絕，否則本院得不經催告，逕以書面終止或解除本契約。
 2. 本院於實施履約督導時，若可預見或發現其履約瑕疵(包括但不限於履約品質不符合契約規定、製造計畫不符、履約進度落後、品管不實、查驗不合格、機具設備不足或其他重大缺失者)，或有其他違反契約之情事者，本院得訂相當期限要求廠商改善或改正。
- (十八)廠商不於前款規定期限內，依照改善(正)或履行、或拒絕改善(正)不完全者，本院得採行任一措施：
1. 本院得使第三人改善(正)或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
 2. 本院得不經催告，逕行以書面通知廠商終止或解除本契約之全部或一部，並得請求損害賠償，且不補償廠商因此所生之損失。
 3. 本院得要求廠商部分或全部暫停履約，至廠商改善(正)並經本院認可後，方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限。
- (十九)履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。
- (二十)本院提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。
- (二十一) 本院將其所有之財物運交廠商處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。本院並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金，其額度由本院視需要於招標時載明。



- (二十二) 廠商於本院場所履約者，應隨時清除在該場所暨週邊一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、工具及其他設備，以確保該場所之安全及環境整潔，其所需費用概由廠商負責。
- (二十三) 採購標的之包裝及運輸方式，本契約未訂明者，由廠商擇適當方式為之。包裝及運輸方式不當，致採購標的受損，除得向保險公司求償者外，由廠商負責賠償。
- (二十四) 廠商履約人員或代表人對於所應履約之工作有不適任之情形者，本院得要求更換，廠商不得拒絕。
- (二十五) 除法令另有規定外，不允許大陸地區廠商為設定權利質權之分包廠商。
- (二十六) 經本院認有資安管控風險之廠商應配合以下事項：1. 廠商應配合由本院實施資安管控評鑑及查核作業，並依查核結果，提升資安管控能力及完成改正。2. 廠商未於本院通知期限配合本院實施資安管控評鑑及查核作業，或未能依本院查核結果提升資安管控能力並於上開期限內通知本院再查核，或再查核仍未經本院審認業已完成改正者，本院得解除或終止部分或全部契約，並不賠償或補償廠商所受任何損害或費用。
- (二十七) 案內品項模組組裝為主要部分，廠商不得轉包。廠商如違反不得轉包規定時，本院得解除契約、終止契約或沒收履約保證金，並得要求損害賠償。
- (二十八) 本案廠商需配合本院實施履約督導，履約督導實施時機、執行項目、方式如下：(1). 督導時機：模組組裝前 20 日曆天通知本院派員實施履約督導。(2). 督導項目：A. 履約進度情況。B. 轉包之情形。

第九條 履約標的品管

- (一) 廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
- (二) 本院於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，本院得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經本院認可後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。
- (三) 契約履約期間如有由本院分段查驗之規定，廠商應按規定之階段報請本院監督人員查驗。本院監督人員發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經查驗及擅自履約部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但本院監督人員應指派專責查驗人員隨時辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。
- (四) 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

科學
騎縫章

- (五) 廠商應免費提供本院依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。
- (六) 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，本院得予拒絕，廠商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。
- (七) 廠商交付之契約標的，如屬限制性貨品輸入（出）管制品項，且因驗收不合格、終止契約或解除契約時，應配合本院（本院代理人）完成進（出）口督運程序。（如附件）
- (八) 如因可歸責廠商事由，致使前款督運未完成者，本院（本院代理人）得依督運標的所占契約金額比率扣收履約保證金，其有不足者，廠商應予繳納。
- (九) 本院提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。
- (十) 1. 查核時機：執行 IP66 防水防塵試驗前 7 日曆天以書面通知本院派員實施查核。 2. 執行項目：本案產品之 IP66 防水防塵試驗。 3. 查核方式：本院由需求單位於試驗當日偕同承商至實驗室確認。 4. 查核時間含於交貨期內，不得展延交。

第十條 保險

- (一) 廠商屬自然人者，應自行投保人身意外險；非屬自然人者，應於履約期間依契約規定之保險項目辦理保險。
- (二) 依契約辦理之保險其保單內容應載明：
 - 1. 未經本院同意之任何保險契約變更或終止，無效。
 - 2. 保險公司對被保險人所負之賠償責任不得扣除社會保險之給付金額。
- (三) 所謂社會保險，指下列保險：(1)全民健康保險。(2)勞工保險。(3)公務人員保險。(4)軍人保險。(5)私立學校教職員保險。(6)農民健康保險。(7)學生團體保險。(8)其他經主管機關會同相關目的事業主管機關認定之社會保險。
- (四) 廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
- (五) 海空運輸險之保險金額，得為包括內陸險在內之設備器材運抵本院場所金額之全險，並包括偷竊、挖盜、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動險。
- (六) 安裝綜合保險之承保範圍，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、



爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。

(七) 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。

(八) 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

(九) 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

(十) 保險單正本 1 份及繳費收據影本 1 份應於辦妥保險後即交本院收執。

第十一條 保證金

(一) 履約保證金為契約金額百分之五，履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內無息發還。

(二) 保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內無息發還。

(三) 因不可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

(四) 廠商有下列情形之一，其所繳納之履約保證金及其孳息得不予發還。其情形屬契約一部未履行者，本院得視其情形不發還履約保證金及其孳息之一部。

1. 決標或簽約後發現，以下任一情形：廠商於決標前，有未依招標文件之規定投標、投標文件內容不符合招標文件之規定、借用或冒用他人名義或證件投標、偽造、變造投標文件、不同投標商間投標文件內容有重大異常關聯或其他影響採購公正之違反法令行為，而經本院追償損失者，其與追償金額相等之保證金。
2. 廠商以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂，經發現致終止或解除契約者。
3. 違反不得轉包之規定者，全部保證金。
4. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
5. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者，全部保證金。
6. 無正當理由而不履行契約之一部或全部者。
7. 因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
8. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

科學
騎縫章

9. 未依契約規定期限或本院同意延長期限履行契約之一部或全部，而延誤履約期限者，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足，不發還與該不足金額相等之履約保證金及其孳息。
 10. 未依契約規定延長保證金之效期者。
 11. 廠商或其人員意圖影響決標價格、結果或獲取不當利益而使開標結果發生不正確等相關違反法令行為，經起訴者。但經判決無罪確定者，應發還之。
 12. 因可歸責於廠商之事由，致本院遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
 13. 本契約各類保證金，均以新臺幣計算並無條件進位計算至元。
 14. 招標文件中規定之其他情形。
- (五) 廠商方如發生前款所規定二目以上之情形，其不發還履約保證金應合併計算，但合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
- (六) 本院依本條文不發還之履約保證金，得抵充依本契約法律關係下廠商對本院負擔之損害賠償、懲罰性違約金之相當金額。
- (七) 保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用本條第四、五、六款之規定。
- (八) 廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，本院得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息百分之 5 之利息，隨時要求返還或折抵本院尚待支付廠商之價金。
- (九) 保證金以連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依本院訂定者為準。
- (十) 保證金之發還，依下列原則處理：
1. 以現金或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
 2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。
 3. 以不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
 4. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
- (十一) 廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或本院無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依本院之通知予以延長者，本院將於有效期屆滿前就該保

證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

第十二條 驗收

- (一) 包括目視檢查、性能測試，任一檢驗方式不合格，均屬不合格。 1. 目視檢查： 1.1 由履約驗收單位會同驗收人員依契約實施數量清點及外觀檢查。 1.2 廠商需檢附下列文件以供審查，未備齊者以目視檢查不合格處理：(1) 產品說明資料(或型錄)。(2)產地證明(國外進口產品檢附進口報單證明聯，國內製造產品檢附原廠產地證明)及原廠製造日期證明。(3)品質保證書(保證其所交貨品之品質，絕對符合契約規格要求)。(4)契約商出具案內零組件之產地非大陸地區切結書。(5)環境測試(EAT 須全數測試、EQT 及 EMC 只須各測試 1 台)證明文件(需符合 MIL-STD-810G、MIL-STD-461F 標準依執行(詳附件 2)，並須經由 TAF 認證實驗室出具，認證基金會(TAF)認證且登錄之單位檢驗，檢驗報告必須為正本，且要有 TAF 認證 LOGO 標章、TAF 證書號碼，報告內容包括：案號、品名、與測試項目，或符合規格(範)之內容資料文件，並檢附認證證書所認可測試領域評鑑項目、有效期限。 2. 性能測試：於目視檢查合格之次日起 30 日曆天(含)內，由需求單位依合格標準表(如附件 1)實施性能測試，並出具報告。 3. 檢驗瑕疵改正：檢驗方式任一項發現瑕疵或與契約不符者，應於接獲本院通知後辦理改正(含退、換貨)，改正以 2 次為限，每次期限為 14 日曆天。
- (二) 除契約另有規定外，廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵無法改正，或改正次數屆滿仍未能改正者，本院得採行下列措施之一：1. 自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。2. 終止或解除契約之部分或全部或減少價金，採分批交貨或履約者，本院亦得同時終止或解除該不合格批次及其餘各批契約。
- (三) 廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
- (四) 廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知本院。
- (五) 查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，廠商應就履約標的於本院指定之場所、期間及條件辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由廠商負擔。
- (六) 查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相符者，該費用由本院負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。查驗、測試或檢

驗結果不符合契約規定者，本院得予拒絕，廠商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。

- (七) 廠商不得因本院辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任及費用之負擔。
- (八) 本院就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
- (九) 履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之本院設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經本院勘驗認可，始得認定為完成履約。
- (十) 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。
- (十一) 因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，本院除依本條規定辦理外，並得請求損害賠償

第十三條 售後服務及保固

- (一) 1. 案內品項自驗收合格日之次日起保固 3 年，廠商應繳納結算總價金額百分之三（含）之保固保證金。2. 凡在保固期內發現瑕疵，廠商應於接獲本院通知之次日起 14 日曆天內，負責免費無條件改正，如逾期未完成改正，本院得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，金額不足者由廠商負擔。
- (二) 保固期間若發現履約標的（或工作成果）與契約不符之瑕疵，應由廠商免費負擔改正，改正方式包含：修復、更新或更換等。如該瑕疵造成本院損害，廠商應對本院負擔賠償責任。採購標的因前述瑕疵或原因致無法使用時，保固期間不予計入。
- (三) 前款所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。
- (四) 凡在保固期內發現瑕疵，廠商應於接獲本院通知限期內，負責免費無條件改正，如逾期未完成改正，本院得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，金額不足者由廠商負擔。
- (五) 採購標的經驗收合格後，如於日後發現含有不能即知之瑕疵，雖採購標的已逾保固（或售後服務）期限，本院仍得通知改正，因改正所衍生費用由廠商負擔；該瑕疵如造成本院其他損害，廠商亦應負損害賠償責任。

第十四條 遲延履約

- (一) 廠商需依契約規定時限提出貨品；如驗收合格者，以提出貨品日為交貨日，如驗收不合格者，以最終驗收合格日為交貨日。



(二) 前款遲延期間中本院實際作業時間應予扣除。所指「本院實際作業時間」如下：

1. 排驗之實際作業時間。
2. 會驗之實際作業時間。
3. 送驗之實際作業時間。
4. 實施檢驗之實際作業時間。
5. 通知廠商檢驗結果之實際作業時間。
6. 其他經本院認定之實際作業時間。

(三) 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約之全部或部分，解除或終止契約前，本院對廠商已發生之逾期違約金請求權，仍繼續有效存在，不因契約解除或終止而消滅。

(四) 本院及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得於事件發生後之次日起 20 日內，以書面並檢附佐證文件通知本院其事由及應展延期間，本院得審酌情形，展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。廠商逾期未提出合法證明文件者，不得再主張延期交貨或免計罰款：

1. 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、颶風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3. 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4. 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5. 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6. 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7. 履約人員遭殺害、傷害、擄獲或不法拘禁。
8. 水、能源或原料中斷或管制供應。
9. 核子反應、核子輻射或放射性污染。
10. 政府或本院依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11. 政府法令之新增或變更。
12. 我國或外國政府之行為。
13. 其他經本院認定確屬不可抗力者。

(五) 不可抗力發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響。

(六) 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。



(七) 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成履約使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成履約使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成履約使用或移交部分之金額計算之。
4. 分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

(八) 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成履約後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
4. 分段完成履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第 2 目及第 3 目之限制。

(九) 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第十五條 智慧財產權歸屬及侵權責任

- (一) 廠商擔保履約時所交付之相關文件(包括測試文件)、軟體、所有承製本案之設計、製程、材料、零組件、施工方法及其他履行本契約之行為及成果不侵害他人智慧財產權或其他權益，否則廠商應負擔前述權利之侵權責任，並應賠償本院因此受到之一切損害。
- (二) 廠商履行本案所產生之成果，衍生之智慧財產權歸本院所有，非經本院同意，不得將成果對外公開、發表或申請專利、著作權及其他智慧財產權之登記。廠商交貨時交付執行本案人員之智慧財產權歸屬切結書，廠商並擔保履行本案之行為及成果不侵害第三人之智慧財產權或其他權益，否則應負擔一切侵權責任，並賠償本院因此所受之損害。

第十六條 權利及責任

- (一) 廠商應擔保第三人就履約標的，對於本院不得主張任何權利。
- (二) 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

- (三) 廠商應採取必要之措施，以保障本院免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由廠商負責賠償。
- (四) 本院對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
- (五) 廠商依契約規定應履行之責任，不因本院對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
- (六) 履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就本院因此所生損失，負連帶賠償責任。
- (七) 履約及賠償連帶保證廠商經本院通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該連帶保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。
- (八) 廠商與其連帶保證廠商如有債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十七條 契約變更及轉讓

- (一) 本院於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向本院提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。
- (二) 廠商於本院接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除本院另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約責任。
- (三) 本院於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。
- (四) 契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得本院書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。
 - 1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
 - 2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
 - 3. 因不可抗力原因必須更換。
 - 4. 較契約原標示者更優或對本院更有利。
- (五) 契約之變更，非經本院及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
- (六) 廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經本院書面同意者，不在此限。

(七) 得標廠商將採購分包予其他廠商，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前款限制。

第十八條 契約終止解除及暫停執行

(一) 廠商履約，有下列情形之一，本院得以書面通知廠商終止或解除契約，且不補償廠商因此所生之損失：

1. 決標或簽約後發現，廠商於決標前，有未依招標文件之規定投標、投標文件內容不符合招標文件之規定、借用或冒用他人名義或證件或以偽造、變造之文件投標、偽造或變造投標文件、不同投標商間投標文件內容有重大異常關聯或其他影響採購公正之違反法令行為。
2. 廠商以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂。
3. 違反不得轉包之規定者。
4. 廠商或其人員意圖影響決標價格、結果或獲取不當利益而使開標結果發生不正確等相關違反法令行為，經判決有罪確定者。
5. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
6. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
7. 擅自減省工料情節重大者。
8. 無正當理由而不履行契約者。
9. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
10. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
11. 廠商未依契約規定履約，自接獲本院書面通知日起 10 日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
12. 契約規定之其他情形。

(二) 前款第 5 目所謂『致延誤履約期限，情節重大者』，係指所延誤的期間已超過契約生效日起，迄最終交貨日止之期間的百分之 20，且日數達 10 日以上；惟經本院同意繼續履約而能完成驗收合格，且能達到契約目的者，不屬情節重大。

(三) 終止或解除契約，得為契約之部分或全部。

(四) 本院未依本條第(一)款各目規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(五) 契約因本院政策考量，本院得終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失，惟補償金額不得逾契約終止或解除範圍之契約價金。

- (六) 依前款規定終止契約者，廠商於接獲本院通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，本院得擇下列方式之一請廠商為之：
1. 繼續予以完成，依契約價金給付。
 2. 停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤，未完成履約標的所有權移轉本院。
- (七) 廠商未依契約規定履約者，本院得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。
- (八) 有前款情形者，廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
- (九) 因非可歸責於廠商之情形，本院通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用。但暫停執行期間累計逾六個月(本院得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知本院終止或解除部分或全部契約。
- (十) 前款暫停執行，本院應視情形，酌予延長履約期限。
- (十一) 廠商不得對本院人員或受本院委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。
- (十二) 違反前款規定者，本院得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。
- (十三) 終止或解除契約後履約標的物之處理：本契約經本院終止或解除後，有關履約期間留置之標的物，廠商經通知後應於 30 日曆天內領回，逾期未領回者，視同廠商拋棄該物所有權，任由本院處分，處分所需費用，由廠商負擔；如本院因處分該標的物而對第三人負賠償責任，得向廠商求償；本院亦得限期請求廠商前來本院處所領取該標的物。本條款不因契約終止或解除而失其效力。

第十九條 罰則

- (一) 廠商逾期交貨(含文件)、逾期完成安裝或教育訓練，或本院依檢驗方式任一項驗收不合格後，廠商進行改正期間，如逾交貨履約期限，均應分別按逾期日數，每日依契約價金總額千分之三計算逾期違約金。以上如屬分批交貨者，依該批次契約價金為計罰基礎。
1. 採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
 2. 逾期違約金之總額，以契約價金總額之百分之 20 為上限；如屬分批交貨者，以該批契約價金之百分之 20 為上限。
- (二) 減價收受、終止或解除契約計罰：
1. 因可歸責於廠商之事由而採『減價收受』者，廠商應按減價之相同金額計算為『懲罰性違約金』給付本院。

科學
研究
印章

2. 因可歸責於廠商之事由而終止或解除全部或部分契約者，廠商應按終止或解除契約金額之相同金額計算為『懲罰性違約金』給付本院。

3. 上述二款之『懲罰性違約金』應分別計算，且各以不逾契約價金總額之百分之 20 為限。

(三) 違反保密責任計罰：廠商如有違本契約第 8 條(十)保密條款規定，本院得向廠商請求相當於契約總價百分之五懲罰性違約金，本院並得不經預告終止或解除本契約之部分或全部。

(四) 本契約各類逾期違約金，均屬懲罰性違約金之性質。

(五) 逾期及懲罰性違約金扣抵方式，本院得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

(六) 本契約各類違約金，均以新臺幣計算並以四捨五入方式計算至元計罰。

(七) 廠商如有違反下列情形之一者，經本院通知後，廠商未於規定期限內提出異議，將列為不良廠商予以管制，並限制其於一定期限內，不得參加本院相關購案投標或作為決標對象或分包廠商；

1. 容許他人借用本人名義或證件參加投標者。

2. 借用或冒用他人名義或證件者或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。

3. 擅自節省工料情節重大。

4. 偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。

5. 受停業處分期間仍參加投標者。

6. 意圖圍標、賄賂、洩漏或交付採購應秘密之文件、訊息或施強暴、脅迫等手段、或以詐術或其他非法之方法取得或影響本院採購公正結果者、獲致非法利益者，經偵查或司法機關查證屬實之供應商。

7. 得標後無正理由而不訂約者。

8. 查驗或驗收不合格，情節重大者。

9. 驗收後不履行保固責任者。

10. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

11. 得標商違反應自行履行工程、勞務契約，不得轉包之規定。

12. 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。

13. 破產程序中之廠商。

14. 本院供應商評比為 C 級並經權責長官核定列為不良廠商處分者。

第二十條 爭議處理

(一) 本院與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，協調解決。得採處理方式如下：

1. 以書面向本院提出協商。
2. 提起民事訴訟。
3. 依其他法律申(聲)請調解。
4. 依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二) 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經本院同意者不在此限。
2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(三) 本契約以中華民國法律為準據法；因本契約所生爭議以臺灣桃園地方法院為民事第一審管轄法院。

第二十一條 終止或解除後繼續有效之契約條款

(一) 本契約第八條第(十)款保密條款、第十四條延遲履約、第十六條權利及責任、第十八條第(十三)款終止或解約後廠商留置物處理等條款、第十九條罰則、第二十條爭議處理及第二十一條(即本條文)等條款，均不因本契約終止、解除而失其效力，其他契約條款若依其性質於本契約終止、解除後仍應具拘束力者，亦不失其效力。」

第二十二條 其他

- (一) 廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
- (二) 廠商履約時不得僱用或試圖僱用本院之人員或受本院委託辦理契約事項之機構之人員。
- (三) 廠商授權之代表應通曉中文或本院同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。
- (四) 本院與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。
- (五) 本院及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。
- (六) 本院對共同投標廠商之代表人之通知，與對共同投標廠商所有成員之通知具同等效力。
- (七) 本契約未載明之事項，依民法相關規定辦理。
- (八) 附件名稱：附件一、合格標準表 1 份，計 1 頁。 附件二、環境接收試驗 1 份，計 5 頁。



附件

※進（出）口督運程序，廠商應配合本院（本院代理人）事項如下：

一、貨品進口申請流程

- （一）廠商填具「貨品進口申請書及同意書」（表格範本、填寫說明詳附件之一~三），向本院（本院代理人）申辦貨品輸入許可、國防部軍備局審查。
- （二）廠商經本院（本院代理人）通知已獲國防部軍備局核覆同意在案，後續於採購標的進口時，應通知本院（本院代理人）於進口時會同報關提領，並於提領後直接運送至契約指定之交貨地點，廠商應配合本院（本院代理人）督運。
- （三）契約標的因故無法於有效期限內完成進口入關時，該「貨品進口同意書」自動失效，後續應辦理註銷或重新申請事宜。

二、貨品復（回）運出口申請流程：

- （一）廠商輸入之貨品如因驗收不合格、終止契約或解除契約而需退、換貨，仍需置於本院（本院代理人）指定營區庫房存管，不得於國內以原貨品出售。廠商並應依「貨品出口申請流程」（申請書及同意書表格範本、填寫說明詳附件之四~六），配合本院（本院代理人）督運至海關，完成通關出口作業。
- （二）廠商交付之標的如因驗收不合格，致使解除契約或部分解除契約者，對退回之不合格品，廠商不願申辦貨品復（回）運出口，經本院（本院代理人）以存證信函催告後，廠商於相當期間內仍未申辦貨品復（回）運出口者，本院（本院代理人）有權處理上開不合格之標的，廠商不得表示異議。

※本院除購案內另有規定外，全面禁止使用大陸製品(含零組件)，交貨時並應檢附「非大陸製品(含零組件)切結書」（詳如附件七）。

上述附件之一~七已公告本院採購資訊網 <http://pcsd.nscist.org.tw>「表單下載」，如有需要請逕行下載運用。



切結書

茲保證

本公司承製貴院「 ()」案，
保證其所交貨品，無使用大陸製品(含零組件)，如有不
實經查證確有違反者，依雙方簽訂之契約辦理，並賠償
貴院相關損失。

此致

國家中山科學研究院

具切結公司：

公司(請加蓋大章)

具切結負責人：

(請加蓋小章)

中 華 民 國

年

月

日

契約採購明細表

購案案號:YC09031P279PE-CS

第1頁

項次	品名料號及規格	單位	數量
1	中文品名：語音網路交換模組 英文品名： 主要規格： 1. 主機內部次模組採用模組化連接設計，方便故障排除更換次模組。 2. 語音採用標準SIP通信協定，適用各種網路通訊及交換功能。 3. 模組前方具系統喇叭，可做為系統告警、來電響鈴或告知來電。 4. 模組具備自測功能，顯示裝備是否故障之能力。 5. 背板具有4個(含)以上 10/100Mbps軍規乙太網路輸出入埠，前方面板具有2個(含)以上 10/100Mbps軍規乙太網路輸出入埠。 6. 具備6埠(含)以上自動協議 10/100BASE-TX並且支援 IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)。 7. 支援服務品質(QoS)功能。 8. 支援TCP/IP、HTTP、Telnet、UDP等通訊協定。 9. 具備中文操作界面，可清楚瞭解系統目前狀況。 10. 採用四吋(含)以上LCD顯示界面，可顯示更多資訊及多元操作。 11. 使用者介面(UI)顯示資訊：本機號碼、IP位址、SIP伺服器位址、系統時間、來電顯示、自測狀態顯示及故障告警。 12. 前面板提供乙太網路介面 LED燈號，以顯示各個網路介面的運作狀態。 13. 全模組採用鋁合金外框，須通過IP66防水防塵以及衝擊、震動等環境測試。 14. 主機顏色：台灣區塗料公會 36號銀灰色。 15. 前方面板撥號及控制按鈕須採用耐候型橡膠一體成型設計，按鈕並具有可調式背光，可在黑暗中清楚辨識。 16. 最大機身高度$\leq 3U$，左右固裝鎖孔圓孔中心距離 $465\pm 3mm$，可安裝於標準19吋機架 $465\pm 5mm$，縱深$\leq 500mm$。 17. 面板具備耳機音量及免持喇叭音量調整開關。 18. 可連續開機96小時(含)以上，VoIP語音封包傳送功能需正常。 19. 輸入電壓：$100V \leq \text{輸入電壓} \leq 240V$ 電源接座MS27508E12F3P，含防塵保護蓋及1條(含)以上電源線，長度3公尺(含)以上。 20. 支援熱線、通話保留、來電等待、通話轉接、末碼重撥、同群代接、自動應答、三方會議及快速撥號。 21. 支援院內語音通信系統整合器(ICS)語音廣播後自動免持應答。 22. 具有G.711、G.723、G729等語音編碼。 23. 具備全雙工免持聽筒及自動迴音消除功能。 24. 通話中可手動切換成耳機模式或免持聽筒模式。 25. 可同時適用於SIP V1 (RFC2543)、V2(RFC3261)協定。 26. 支援三種DTMF模式：In-Band、RFC2833、SIP INFO。	個	6

山科學
約騎縫章

契約採購明細表

購案案號:YC09031P279PE-CS

第2頁

	27. 支援三種IP取得模式：固定IP/DHCP/PPPoE。 28. 須能註冊至院內語音通信系統整合器(ICS)中，並可撥打系統中的任何1支分機。 29. 可透過通信系統整合器撥打外線至中華電信的PSTN網路。 30. 可透過通信系統整合器撥打至國軍六碼軍線網路。 31. 環境測試(EAT、EQT及EMC)測試報告須符合MIL-STD-810G、MIL-STD-461F標準環規測試(詳附件2)，交貨標的六台EAT需全部執行，EQT及EMC只須各執行一台，交貨時並須經由TAF認證實驗室出具，認證基金會(TAF)認證且登錄之單位檢驗，檢驗報告必須為正本，且要有TAF認證LOGO標章、TAF證書號碼，報告內容包括：案號、品名、與測試項目，或符合規格(範)之內容資料文件，並檢附認證證書所認可測試領域評鑑項目、有效期限。				
--	--	--	--	--	--



合格標準表

採購 項次	檢測項目	合格標準	測試結果	合格/ 不合格
1	模組化 (規格 1)	主機內部具備模組化設計		☐ 合格 ☐ 不合格
	支援 SIP 通信協定 (規格 2)	支援 SIP 話機註冊並且執行 通話		☐ 合格 ☐ 不合格
	具備喇叭 (規格 3)	模組前方具系統喇叭		☐ 合格 ☐ 不合格
	自測功能 (規格 4)	顯示裝備是否故障		☐ 合格 ☐ 不合格
	操作介面 (規格 9)	具備中文操作介面		☐ 合格 ☐ 不合格
	操作介面顯示資訊 (規格 11)	操作介面顯示資訊：本機號 碼、IP 位址、SIP 伺服器位 址、系統時間、來電顯示、 自測狀態顯示及故障告警。		☐ 合格 ☐ 不合格
	網路介面燈號 (規格 12)	前面板提供乙太網路介面 LED 燈號顯示運作狀態		☐ 合格 ☐ 不合格
	音量調整 (規格 17)	面板具備耳機音量及免持喇 叭音量調整開關		☐ 合格 ☐ 不合格
	系統語音功能穩定 測試 (規格 18)	可連續開機 96 小時(含)以 上，VoIP 語音封包傳送功 能需正常		☐ 合格 ☐ 不合格
	自動免持應答整合 (規格 21)	支援院內語音通信系統整合 器(ICS)語音廣播後自動免 持應答		☐ 合格 ☐ 不合格
	通話整合 (規格 28)	註冊至院內語音通信系統整 合器(ICS)中，並可撥打系 統中的任何 1 支分機		☐ 合格 ☐ 不合格
	整合 PSTN 網路 (規格 29)	可透過通信系統整合器撥打 至中華電信 PSTN 網路 (外線電話通話測試)		☐ 合格 ☐ 不合格
	整合國軍六碼軍線 網路 (規格 30)	可透過通信系統整合器撥打 國軍六碼直播網路 (軍線電話通話測試)		☐ 合格 ☐ 不合格

測試人員簽章：

主管簽章：

測試日期： 年 月 日



環境接收試驗 (EAT)

廠商交貨前需在台灣本地有 TAF 認證許可的測試實驗室，替每套裝備執行環境接收試驗 (EAT)，且本院得至實驗室執行現場查核。廠商交貨時必須提供該實驗室測試合格的證明文件。

1. 溫度循環

溫度範圍：-10℃～60℃

溫度變率：3℃/分鐘

溫循時間：高、低溫各 3 小時，每循環為 6 小時。

循環次數：3 循環。

功能測試：篩選前、中（第 1 循環及第 3 循環高、低溫結束前）、後，執行功能測試。

2. 濕度試驗

溫度範圍：30℃～60℃

濕度範圍：85%RH～95%RH

溫濕度輪廓：每一循環為 24 小時。

溫循時間：24 小時/循環。

循環次數：EAT 實施 3 循環。

功能測試：試驗前、中、後執行功能測試，其中試驗中開機功能測試時機為第 1、2、3 循環結束前執行之。

試驗程序：試驗程序按 MIL-STD-810G 試驗方法 507 程序 II 之規定實施。依 810G 規定，試驗前需執行 24 小時調節，以確保試件在相同的條件下開始。

3. 運輸振動試驗

振動位準：縱向及橫向 0.76grms，垂向 1.07grms。

振動頻譜：頻率範圍 5～500Hz。

試驗時間：EAT 執行 15 分鐘/軸向，3 軸向。

電 源：除非於運輸過程中有任務需求，原則上振中不加電。

功能測試：試驗前、後執行功能測試及結構檢查。

試驗程序：依據 MIL-STD-810G 試驗方法 514 程序 I 之規定實施。

4. 衝擊試驗

衝擊位準：20 g，11 ms，後緣鋸齒波(或半正弦波)。

衝擊方向：EAT 執行 2 次/向，3 軸 6 向，共 12 次。

功能測試：試驗中不斷電不斷訊，並於試驗前、後執行功能測試。

試驗程序：依據 MIL-STD-810G 試驗方法 516 程序 I 之規定實施。



環境鑑定試驗 (EQT)

廠商交貨前需在台灣本地有 TAF 認證許可的測試實驗室，替至少一套裝備執行環境鑑定試驗 (EQT)，且本院得至實驗室執行現場查核。廠商交貨時必須提供該實驗室測試合格的證明文件。

1. 高溫非操作試驗 (高溫儲存試驗)

溫度範圍：23°C ~ 60°C

溫度變率：3°C / 分鐘

溫循時間：每循環常溫(23°C)、高溫(60°C)各為 12 小時，24 小時/循環。

循環次數：EQT 實施 7 循環。

功能測試：試驗前、後執行功能測試。

試驗程序：試驗程序按 MIL-STD-810G 試驗方法 501 程序 I 之規定實施。

2. 低溫非操作試驗 (低溫儲存試驗)

溫度範圍：23°C ~ -10°C

溫度變率：3°C / 分鐘

低溫時間：7 小時 (含試件溫度穩定 3 小時，後加 4 小時)。

功能測試：試驗前、後執行功能測試。

試驗程序：試驗程序按 MIL-STD-810G 試驗方法 502 程序 I 之規定實施。

3. 溫度循環

溫度範圍：-10°C ~ 60°C

溫度變率：3°C / 分鐘

溫循時間：高、低溫各 3 小時，每循環為 6 小時。

循環次數：3 循環。

功能測試：篩選前、中 (第 1 循環及第 3 循環高、低溫結束前)、後，執行功能測試。

4. 濕度試驗

溫度範圍：30°C ~ 60°C

濕度範圍：85%RH ~ 95%RH

溫濕度輪廓：每一循環為 24 小時。

溫循時間：24 小時/循環。

循環次數：EQT 實施 10 循環。

功能測試：試驗前、中、後執行功能測試，其中試驗中開機功能測試時機為第 1、5、10 循環結束前執行之。

試驗程序：試驗程序按 MIL-STD-810G 試驗方法 507 程序 II 之規定實施。依 810G 規定，試驗前需執行 24 小時調節，以確保試件在相同的條件下開始。

5. 運輸振動試驗

振動位準：縱向及橫向 0.76grms，垂向 1.07grms。

振動頻譜：頻率範圍 5~500Hz。

試驗時間：EQT 執行 1 小時/軸向（代表實際行駛 1600 公里(1000 英哩)），3 軸向。

電 源：除非於運輸過程中有任務需求，原則上振中不加電。

功能測試：試驗前、後執行功能測試及結構檢查。

試驗程序：依據 MIL-STD-810G 試驗方法 514 程序 I 之規定實施。

6. 衝擊試驗

衝擊位準：20 g，11 ms，後緣鋸齒波(或半正弦波)。

衝擊方向：EQT 執行 3 次/向，3 軸 6 向，共 18 次。

功能測試：試驗中不斷電不斷訊，並於試驗前、後執行功能測試。

試驗程序：依據 MIL-STD-810G 試驗方法 516 程序 I 之規定實施。

電磁相容試驗 (EMC)

廠商交貨前需在台灣本地有 TAF 認證許可的測試實驗室，視本院的需求，替至少一套裝備執行電磁相容試驗(EMC)(測試的項目必須符合 MIL-STD-461F CE102、CS101、RE102、RS103)，且本院得至實驗室執行現場查核。廠商交貨時必須提供該實驗室測試合格的證明文件。

表 3-1 電磁相容 (EMC) 試驗測試項目表

測試項目	測試名稱
CE102	Conducted Emissions, Power Leads, 10 KHz to 10 MHz 電力導線傳導散射量，10 KHz 至 10 MHz
CS101	Conducted Susceptibility, Power Leads, 30 Hz to 150 KHz 電力導線傳導耐受性，30 Hz 至 150 KHz
RE102	Radiated Emissions, Electric Field, 10 KHz to 18 GHz 電場輻射散射量，10 KHz 至 18 GHz
RS103	Radiated Susceptibility, Electric Field, 2MHz to 18GHz 輻射干擾耐受性，干擾形式為電場，2MHz~18GHz